

NORHAYATI BINTI LIDON

lwn.

**DERAH BINTI SENEN, MAZLAN BIN JAAFAR, RAHMAN BIN
JAAFAR, AZMI BIN JAAFAR & AZHARI BIN JAAFAR**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 22 November 2019 bersamaan 25 Rabiul Awal 1441H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0033-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Menyerahkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tn. Musa Bin Awang daripada Tetuan MA & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tn. Shahrudin Bin Samsudin daripada Tetuan Din Samsudin Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN RINGKAS

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan bagi Kes Permohonan No. : 10400-041-0348-2018. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 16/4/2019 akibat kegagalan Pihak Pemohon memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu 14 hari dari tarikh keputusan Kes Permohonan No. : 10400-041-0348-2018 pada 29/1/2019.

[2] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Pihak Responden-Responden pada 6/5/2019, di mana Afidavit Jawapan Responden-Responden telah difailkan pada 12/6/2019 dan Afidavit Balasan Pemohon telah difailkan pada 19/7/2019. Kedua-dua pihak telah memfailkan hujahan secara serentak pada 11/9/2019.

[3] Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon serta tempoh masa kelewatan yang berlaku serta pendirian yang diberikan oleh Pihak Responden-Responden, kami berpuashati Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan. Kami berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1) 279*** sebagaimana berikut –

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[4] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk

perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[5] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

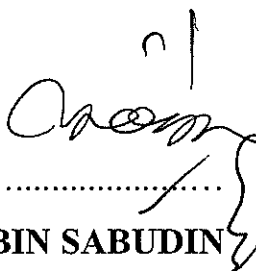
[6] Oleh yang demikian, kami bersetuju bahawa permohonan ini wajar dibenarkan dengan suatu kos diawardkan kepada Pihak Responden-Responden.

KEPUTUSAN

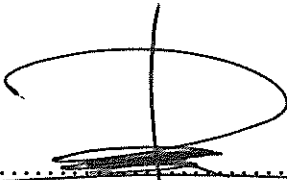
SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Jawapan Tambahan dan penghujahan kedua-dua pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA** .
- [2] Pemohon diberi kebenaran untuk memfailkan Notis Rayuan bagi Kes Permohonan No. : 10400-041-0348-2018 **dalam tempoh 14 hari** mulai hari ini.
- [3] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden-Responden sebanyak **RM 3,000.00**.

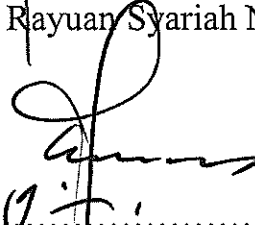
Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- 
-
- 1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
- 2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
- 3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor